

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4012/2534

พนักงานอัยการ จังหวัด เชียงใหม่
นาย บุญ ยืน บุญ เมย

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 337, มาตรา 80

ขณะยังบวชอยู่ ผู้เสียหายเคยถ่ายรูปเป็นพระวาสน และได้มอบรูปถ่ายดังกล่าวให้จำเลย ต่อมาจำเลยมอบรูปถ่ายของผู้เสียหายให้ จ. ไปขู่เอาเงินจากผู้เสียหาย หากไม่ให้เงินจะนำรูปถ่ายดังกล่าวไปโฆษณา อันเป็นการขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหาย และผู้เสียหายยินยอมมอบเงินให้ จ. แม้ จ.จะยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไป ก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 337, 83

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 337 วรรคแรก ประกอบมาตรา 83 จำคุก 3 ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงยุติตามคำพิพากษาศาลล่างทั้งสองว่าผู้เสียหายและจำเลยรู้จักกันเพราะจำเลยเคยบวชเป็นเจ้าคณะตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อจำเลยลาสิกขาแล้วผู้เสียหายได้รักษาการเจ้าคณะตำบลดังกล่าวแทนจำเลยต่อมาจำเลยทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมวัฒนธรรมและสังคมของหนังสือพิมพ์เสียงชนบท จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนนายดวงจันทร์ได้ทำงานอยู่กับจำเลยผู้เสียหายเคยถ่ายรูปเป็นชมราวาสในขณะที่ยังบวชอยู่ ผู้เสียหายได้มอบรูปถ่ายดังกล่าวให้จำเลย ต่อมาจำเลยได้มอบรูปถ่ายของผู้เสียหายให้นายดวงจันทร์ไปขู่เอาเงินจากผู้เสียหาย หากไม่ให้เงินจะนำรูปถ่ายดังกล่าวไปโฆษณา จนผู้เสียหายยินยอมมอบเงินให้นายดวงจันทร์

ที่จำเลยฎีกาว่า การที่ผู้เสียหายมอบเงินให้นายดวงจันทร์โดยนำธนบัตรฉบับละ 500 บาท 2 ฉบับ มาปิดหัวปิดท้ายกระดาษธรรมดาและยังให้เจ้าพนักงานตำรวจซ่อนตัวในกุฏิเพื่อจับกุมจำเลยทั้งขณะที่ผู้เสียหายมอบเงินให้นายดวงจันทร์ แต่นายดวงจันทร์ขอให้ไปมอบที่อื่น การกระทำของนายดวงจันทร์จึงยังไม่เป็นความผิดสำเร็จ ศาลจะลงโทษจำเลยฐานร่วมกันกระทำความผิดไม่ได้นั้นเห็นว่า การที่ผู้เสียหายยินยอมมอบเงินให้นายดวงจันทร์เพราะเหตุว่านายดวงจันทร์จะนำรูปถ่ายของผู้เสียหายซึ่งแต่งตัวเป็นชมราวาสไปโฆษณาอันเป็นการขู่เข็ญว่าจะทำอันตรายต่อชื่อเสียงของผู้เสียหาย และผู้เสียหายยินยอมมอบเงินให้นายดวงจันทร์ไปแต่นายดวงจันทร์จะยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว

พิพากษายืน

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-จรัส อุดมวรชาติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ